Rahmenvertrag über Gerüstbauleistungen

zwischen Gerüstbau Vogel & Sohn, Am Hafen 3, 12347 Altdorf (Auftragnehmer)
und Malerbetrieb Hoffmann GmbH, Pinselgasse 5, 12345 Neustadt (Auftraggeber)

Vertragsnummer RV-2024-17, geschlossen in Altdorf am 02.12.2024
Gültig ab 01.01.2025

§ 1 Gegenstand

(1) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber auf Abruf Fassaden-, Treppenhaus- und Rollgerüste für Malerarbeiten im Umkreis von 40 Kilometern um Neustadt zur Verfügung.

(2) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(3) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(4) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(5) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

§ 2 Abruf

(1) Einzelaufträge werden schriftlich oder per E-Mail abgerufen. Der Abruf nennt Objekt, Gerüstart, gewünschte Aufbauwoche und voraussichtliche Standzeit.

(2) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(3) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(4) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(5) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

§ 3 Aufbautermin

(1) Der Auftragnehmer bestätigt den Aufbautermin innerhalb von drei Werktagen. Bei Abrufen mit weniger als zehn Werktagen Vorlauf gilt ein Zuschlag von zehn Prozent auf den Grundpreis.

(2) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(3) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(4) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(5) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 4 Grundpreise

(1) Die Grundpreise je Quadratmeter Gerüstfläche ergeben sich aus der Preisliste in Anlage 1. Sie gelten für das Kalenderjahr 2025.

(2) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(3) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(4) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(5) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

§ 5 Anfahrt

(1) Anfahrten innerhalb des Vertragsgebiets sind im Grundpreis enthalten. Darüber hinaus wird je Kilometer ein Pauschalsatz nach Anlage 1 berechnet.

(2) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(3) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(4) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(5) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

§ 6 Gerüstklasse

(1) Fassadengerüste werden mindestens in Lastklasse 3 gestellt. Abweichende Lastklassen sind im Abruf zu nennen.

(2) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(3) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(4) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(5) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

§ 7 Aufbau

(1) Der Aufbau erfolgt durch Fachpersonal des Auftragnehmers. Der Auftraggeber stellt sicher, dass die Aufstellfläche frei zugänglich und tragfähig ist.

(2) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(3) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(4) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(5) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

§ 8 Abnahme

(1) Nach dem Aufbau wird das Gerüst gemeinsam abgenommen. Das Abnahmeprotokoll ist Bestandteil des Einzelauftrags.

(2) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(3) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(4) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(5) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

§ 9 Prüfung

(1) Der Auftraggeber prüft das Gerüst vor jeder Nutzung auf augenscheinliche Mängel und meldet diese unverzüglich.

(2) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(3) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(4) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(5) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 10 Änderungen

(1) Umbauten am Gerüst führt ausschließlich der Auftragnehmer aus. Eigenmächtige Änderungen durch den Auftraggeber sind untersagt.

(2) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(3) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(4) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(5) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

§ 11 Nutzung durch Dritte

(1) Eine Nutzung des Gerüsts durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers.

(2) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(3) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(4) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(5) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

§ 12 Verkehrssicherung

(1) Die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum obliegt dem Auftragnehmer, die Genehmigung beschafft der Auftraggeber.

(2) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(3) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(4) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(5) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

§ 13 Wetter

(1) Bei Sturmwarnung ab Windstärke 8 ist das Gerüst nicht zu betreten. Der Auftragnehmer sichert Planen und Netze.

(2) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(3) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(4) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(5) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

§ 14 Beleuchtung

(1) Gerüste an öffentlichen Wegen werden vom Auftragnehmer mit Warnleuchten ausgestattet.

(2) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(3) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(4) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(5) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

§ 15 Reinigung

(1) Der Auftraggeber übergibt das Gerüst besenrein. Grobe Farbverschmutzungen werden nach Aufwand berechnet.

(2) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(3) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(4) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(5) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 16 Abbau

(1) Der Abbau erfolgt innerhalb von fünf Werktagen nach schriftlicher Freimeldung durch den Auftraggeber.

(2) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(3) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(4) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(5) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

§ 17 Standzeiten

(1) Im Grundpreis ist eine Standzeit von vier Wochen ab Abnahme enthalten. Ab der fünften Woche wird jede angefangene Woche mit dem Wochensatz nach Anlage 1 berechnet. Der Wochensatz beträgt 3,5 Prozent der Aufbausumme.

(2) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(3) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(4) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(5) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

§ 18 Rechnungsstellung

(1) Rechnungen werden je Einzelauftrag nach Abbau gestellt. Sie nennen Objekt, Aufbausumme und berechnete Standzeitwochen getrennt.

(2) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(3) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(4) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(5) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

§ 19 Zahlung

(1) Rechnungen sind innerhalb von 21 Tagen ohne Abzug fällig. Bei Zahlung innerhalb von acht Tagen werden zwei Prozent Skonto gewährt.

(2) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(3) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(4) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(5) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

§ 20 Preisanpassung

(1) Preisänderungen für das Folgejahr sind bis zum 30. September schriftlich anzukündigen.

(2) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(3) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(4) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(5) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

§ 21 Haftung

(1) Der Auftragnehmer haftet für Schäden aus fehlerhaftem Aufbau. Der Auftraggeber haftet für Schäden aus unsachgemäßer Nutzung.

(2) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(3) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(4) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(5) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 22 Versicherung

(1) Beide Parteien unterhalten eine Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens drei Millionen Euro.

(2) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(3) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(4) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(5) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

§ 23 Diebstahl

(1) Der Auftraggeber sichert Zugänge zum Gerüst außerhalb der Arbeitszeit gegen unbefugtes Betreten.

(2) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(3) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(4) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(5) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

§ 24 Geheimhaltung

(1) Preise und Konditionen dieses Vertrags werden vertraulich behandelt.

(2) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(3) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(4) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(5) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

§ 25 Subunternehmer

(1) Der Auftragnehmer darf Subunternehmer nur mit Zustimmung des Auftraggebers einsetzen.

(2) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(3) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(4) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(5) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

§ 26 Mindestabnahme

(1) Eine Mindestabnahme wird nicht vereinbart. Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, Gerüste ausschließlich beim Auftragnehmer zu beziehen.

(2) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(3) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(4) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(5) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

§ 27 Kommunikation

(1) Ansprechpartner sind auf Seiten des Auftragnehmers Herr Vogel senior, auf Seiten des Auftraggebers Herr Hoffmann.

(2) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.

(3) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(4) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(5) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

§ 28 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Vertrag läuft bis zum 31.12.2025 und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende schriftlich gekündigt wird.

(2) Erkennt eine Partei, dass die Einhaltung einer Frist aus diesem Paragraphen gefährdet ist, teilt sie dies der anderen Partei unverzüglich mit und benennt einen neuen Termin.

(3) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(4) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(5) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

§ 29 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

(2) Mehrkosten, die durch Umstände entstehen, die keine der Parteien zu vertreten hat, werden nach Nachweis geteilt, sofern sie im Einzelfall zweihundert Euro übersteigen.

(3) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(4) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(5) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

§ 30 Unterschriften

(1) Altdorf, 02.12.2024. Für den Auftragnehmer: Heinrich Vogel. Für den Auftraggeber: Thomas Hoffmann.

(2) Die Regelungen dieses Paragraphen gelten für alle Gerüstarten gleichermaßen, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist.

(3) Die Parteien stimmen darin überein, dass die Regelungen dieses Paragraphen im Zweifel so auszulegen sind, wie es dem Zweck einer reibungslosen Zusammenarbeit auf der Baustelle am besten entspricht.

(4) Soweit in einem Einzelauftrag etwas Abweichendes vereinbart wird, geht der Einzelauftrag den Bestimmungen dieses Rahmenvertrags vor, sofern die Abweichung schriftlich festgehalten wurde.

(5) Der Auftragnehmer dokumentiert jede Leistung in seinem Bautagebuch und stellt dem Auftraggeber auf Verlangen eine Kopie der betreffenden Seiten zur Verfügung.